

قرار وزاري
رقم (٢٩٩ / ٢٠٢٤)

إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/١٤) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/١٤، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

- المادة (١): يُعمل بشأن حوكمة الجمعيات الأهلية بأحكام الدليل المرفق.
- المادة (٢): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.



د. ليلي بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية



صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ أكتوبر ٢٠٢٤



دليل حوكمة الجمعيات الأهلية



تمثل الشراكة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أهمية قصوى في دعم برامج التنمية المستدامة، من هنا تبرز أهمية تطوير أسلوب إدارة الجمعيات الأهلية ودعم طابعها المؤسسي لتكون أكثر تنظيماً وكفاءة، وهو ما يعنى ضرورة حوكمة الجمعيات الأهلية، لتكون قادرة على القيام بدورها في تلك الشراكة ويكون لأعضاء الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وإداراتها التنفيذية دور فعال في المساهمة بكفاءة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، مما يمكن الجمعيات الأهلية من تحقيق أهدافها وبالتالي ضمان استدامتها، وإلى جانب تعريف الحوكمة الوارد في هذا الدليل يمكننا كذلك القول بأن الحوكمة هي أسلوب في الإدارة يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات، وكيفية تنفيذها وفقاً لمجموعة من القيم الأساسية للجمعية ونظامها الأساسي، وتشمل هذه الإجراءات مجموعة النظم والقواعد والآليات والممارسات التي تحدد العلاقة بين مكونات الجمعية داخلياً، وتضبط وتراقب أداء الجمعية، ويشمل ذلك البنية التنظيمية التي يتم من خلالها تحديد المهام ووضع الأهداف وتحديد الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف ووضع آليات فاعلة لمراقبة الأداء، كما يشمل مجموعة المبادئ والقيم والمعايير التي يقوم عليها النشاط مثل العدالة والنزاهة والمساواة وغيرها من مبادئ الحوكمة، ولتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الجمعيات الأهلية يتطلب الفصل بين أدوار مختلف مكونات الجمعية، وخاصة بين الجهتين الرقابية والتنفيذية، لمنع تضارب المصالح، وتعزيز دور الجمعية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق أهدافها من خلال التطبيق الصحيح لمبادئ الحوكمة في إطار نظام حوكمة داخلي، لذا قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار هذا الدليل لتسترشد به كل جمعية في إصدار نظام حوكمة داخلي يكون متوافقاً مع القانون والنظام الأساسي وهذا الدليل، وفقاً لطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها، ويكون نظام الحوكمة الداخلي ملزماً للجمعية بعد اعتماده من الوزارة، ويكون هذا الدليل وفقاً للآتي:



التعريفات

في تطبيق أحكام هذا الدليل يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الجمعيات الأهلية، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد أمام كل منها ويشمل المفرد الجمع أو العكس، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.

الجمعية : الجمعية الأهلية المنشأة والمرخصة بموجب قرار صادر من الوزارة، وترخيصها سارياً وفقاً للقانون.

القانون : قانون الجمعيات الأهلية.

الحوكمة : مجموعة المبادئ والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الجمعية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للجمعية، وتأخذ في الاعتبار حماية مكونات الجمعية وأصحاب المصالح، وفقاً لمبادئ الحوكمة.

مبادئ الحوكمة : العدالة، المساواة، المشاركة، سيادة القانون، المساءلة، المسؤولية، النزاهة، المحاسبة، الشفافية، الاستقلالية.

النظام الأساسي : النظام الأساسي للجمعية.

نظام الحوكمة الداخلي : نظام الحوكمة الذي تصدره الجمعية وفقاً لهذا الدليل ويعتمد من الوزارة.

أنظمة الجمعية : النظام الأساسي، ونظام الحوكمة الداخلي، وأي نظام أو لائحة أو دليل أو قرار تعتمده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية : جميع الأشخاص المنتسبين للجمعية ولم تنتهي عضويتهم لأي سبب وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.

الجمعية العمومية : الاجتماع الذي يعقده أعضاء الجمعية وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون والنظام الأساسي وقد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية.



مجلس إدارة الجمعية الشكل وفقاً للقانون والنظام الأساسي للجمعية.

مجلس الإدارة

مدير الجمعية والمستويات الإدارية التي تقع تحت إدارته حسب الهيكل التنظيمي للجمعية (إن وجد).

الإدارة التنفيذية

مدير الجمعية المعين من مجلس الإدارة كموظف بدوام كامل ومخصصات مالية محددة وفقاً لقانون العمل.

المدير

الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الجمعية بدوام كامل وفقاً لقانون العمل، مقابل أجر شهري محدد.

موظف رسمي بدوام كامل

الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الجمعية لبعض الوقت وتقل فيه عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل العادية أو المحددة بمدة زمنية معينة، أو العمل الذي يقترن بتقديم خدمة أو منتج، أو ينتهي بتقديم خدمة أو منتج.

موظف بدوام جزئي

اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء الجمعية غير أعضاء مجلس الإدارة، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها. أعضاء الجمعية، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

لجنة الرقابة والتدقيق

مكونات الجمعية

الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يقدمون الخدمات التي تحتاجها الجمعية لقاء مقابل مادي.

مقدمو الخدمات

من يقومون بدعم وتمويل أنشطة ومشروعات الجمعية دون شروط أو مقابل ولا منفعة مادية. من يقومون بالمشاركة في أداء أنشطة وخدمات الجمعية أو أعمالها الإدارية دون مقابل.

المتبرعون

المتطوعون

الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

المستفيدون



تعريف كل مبدأ من مبادئ الحوكمة

العدالة	: إعطاء كل ذي حق حقه.
النزاهة	: التوافق المتناسك بين القيم الأخلاقية والمبادئ والمعايير المشتركة، والالتزام بها لحماية المصلحة العامة وإعطاء الأولوية لها على حساب المصالح الخاصة.
سيادة القانون	: احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.
الاستقلالية	: عدم وجود أي علاقات مهنية أو شخصية أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تضارب المصالح بين العضو والجمعية، بما يضمن الاستقلالية في الرأي ويمكن من اتخاذ القرارات التي تخدم أغراض الجمعية، دون أي مصلحة خاصة.
المساواة	: عدم التمييز في التعامل وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع وفقاً للقانون والأنظمة الداخلية.
المسؤولية	: أن تؤدي ما عليك تأديته على أكمل وجه في الوقت المحدد.
الشفافية	: الإفصاح الكامل في حينه عن المعلومة أو التصرف أو القرار ذو الصلة بنشاط المؤسسة أو قد يكون له تأثير عليها.
المشاركة	: أن يتاح للجميع ذات الفرص للمشاركة في صنع واتخاذ القرار.
المساءلة	: عملية رقابية يتم من خلالها مواجهة الشخص لمعرفة أقواله بشأن تصرف معين أو إجراءات أو قرارات سواء سلبية أو إيجابية، وبناء على ذلك يتم اتخاذ إجراءات معينة بحقه.
المحاسبة	: معاقبة المخالف للقانون أو للنظام الداخلي للمؤسسة بعد مساءلته وثبوت ارتكابه للمخالفة.



نظام الحوكمة الداخلي

بند رقم (١):

يصبح نظام الحوكمة الداخلي الذي تصدره الجمعية وفقاً لهذا الدليل إلزامياً للجمعية وأعضائها وواجب التطبيق بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، واعتماده من الوزارة.

العضوية في الجمعية

بند (٢):

يشترط للحصول على عضوية الجمعية، توافر الشروط التي يحددها النظام الأساسي، وتعبئة الاستمارة المعدة لذلك، والتوقيع عليها، وإرفاق المستندات المحددة في تلك الاستمارة، وسداد الرسوم المحددة للعضوية.

بند (٣): تكون لأعضاء الجمعية حقوق متساوية في:

- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية المعتمدة في مقر الجمعية، وفي تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (حسب ما تقره أنظمة الجمعية بشكل سنوي، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي).
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت خلالها.
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط المعتمدة في القانون وأنظمة الجمعية.
- أي حقوق أخرى يقرها القانون أو أنظمة الجمعية.
- الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية.



بند (٤): تكون واجبات ومسؤوليات عضو الجمعية كالتالي:

- على عضو الجمعية أن يحرص على امتلاك المعرفة الكافية خاصة في الاطارين القانوني والرقابي الذين تعمل ضمنهما الجمعية، وذلك لأداء واجباته بكفاءة ومهنية، وعليه ان يكون ملماً بالتطورات والمستجدات في مجال معرفته، والمجالات المتعلقة بعضويته، وأنشطة الجمعية، وأن يسعى جاداً لتحسين كفاءته.
- على عضو الجمعية استيعاب المهام والأنشطة التي تقوم بها الجمعية للمساهمة والمشاركة فيها بفاعلية.
- يجب على عضو الجمعية التصرف بحیطة وحذر وبذل العناية اللازمة في أداء مهامه كعضو في الجمعية أو ما إذا كان عضواً في مجلس الإدارة.
- على عضو الجمعية مساعدة مجلس الإدارة في تطوير وتحسين أداء الجمعية وحماية مصالحها وتعزيزها بما يحقق أهدافها.
- على عضو الجمعية الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمساهمة في المناقشة بشكل فاعل ما لم يكن هناك مانع مهني أو قانوني، أو عذر مقبول.
- على عضو الجمعية أن يتسم بالأمانة وبحسن النية في أي نشاط يقوم به باسم الجمعية أو لصالحها بما يحقق مصلحة الجمعية، وألا يستفيد بطريقة غير شرعية من منصبه لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا شخصية له أو لأي شخص ذي علاقة به.
- على عضو الجمعية أن يكون مستقلاً في تعامله في كل ما يخص الجمعية بأي صفة كانت.
- على عضو الجمعية أن يتحلى بالشفافية في كل الأوقات وأن يتفادى القيام بما يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح الشخصية أو المهنية مع أي أمر يتعلق بالجمعية، ويجب عليه الإفصاح فوراً عن أي تضارب في المصالح سواء كان مباشراً أو غير مباشر.
- على عضو الجمعية الاحتفاظ بسرية كل المعلومات التي لم تتح بعد للجمهور، التي يحصل عليها بصفته عضواً في الجمعية أو عضواً في مجلس الإدارة أو بأي صفة أخرى في الجمعية حتى بعد زوال تلك الصفة.



- يحظر على عضو الجمعية تقديم مصالحه الشخصية أو مصالح الأشخاص ذوي العلاقة على مصالح أعضاء الجمعية بصفة عامة.
- يجب على العضو احترام القانون وهذا الدليل ونظام الحوكمة الداخلي، وأنظمة الجمعية الأخرى، والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الواجبة لمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في ذلك.

الجمعية العمومية

بند (5):

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية، وتسري قراراتها على باقي مكونات الجمعية، وتتحدد اختصاصات الجمعية العمومية بحسب ما إذا كانت جمعية عمومية عادية أو غير عادية وينظم النظام الأساسي اجتماعات كل جمعية ويحدد النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وتكون اختصاصات كل منهما كالتالي ووفقاً لما يحدده النظام الأساسي:

أ- تختص الجمعية العمومية العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما تختص باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية، ومناقشة بنوده، واعتماد خطة السنة المالية الجديدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقاريره وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، وكذلك اعتماد خطط استثمار أموال الجمعية وأي أمور أخرى لا تكون من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية ولا مجلس الإدارة.

ب- تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي للجمعية وتحديد مصيرها وإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة وأي اختصاصات أخرى يحددها النظام الأساسي أو القانون.

بند (6):

- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارة الجمعية (أو بطلب كتابي موقع عليه على الأقل ثلث عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية - أو بدعوة من الوزارة) تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخ ووقت انعقاده، ويجب إرسال الدعوة إلى أعضاء الجمعية قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز للوزارة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.



- يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية السنوية اجتماعها السنوي خلال المدة المحددة في القانون، وذلك لمناقشة الموضوعات التي حددها القانون وأي مواضيع أخرى تكون من اختصاص الجمعية العادية يتم ادراجها في جدول اعمالها وفقاً للنظام الأساسي.
- يجب على الجمعية تزويد الوزارة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية ونسخة من محضر فرز الأصوات في حال تم انتخاب عضو أو أكثر في تلك الجمعية العمومية، يكون موقعاً من رئيس الاجتماع وأمين السر والمستشار القانوني (إن وجد) وممثل الوزارة.
- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ١٠٪ من الأعضاء.
- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية أعضائها وذلك ما لم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر.
- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في مناقشة أي موضوع إذا كان له فيه مصلحة شخصية أو لديه علاقة قائمة به.

مجلس الإدارة

بند (٧):

- دون الإخلال بأحكام القانون، تراعى المعايير الآتية عند تشكيل مجلس الإدارة:
- أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون والنظام الأساسي، وذلك للمدة المحددة في القانون.



بند (٨):

مع مراعاة الشروط التي اشترطها القانون، يشترط لعضوية مجلس إدارة الجمعية:

أ- ألا يكون قد أدين بارتكاب أي جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون مجلس الإدارة بالجمعية مسؤولاً عن التأكد من انطباق شروط العضوية على المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ب- أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة عضواً في الجمعية وقد مضى على عضويته بالجمعية مدة لا تقل عن ستة أشهر ما لم ينص النظام الأساسي للجمعية على خلاف ذلك، وأن تكون عضويته في الجمعية سارية دون انقطاع خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، وفي حال انتهت عضويته في الجمعية لأي سبب كان، تسقط عضويته في المجلس تلقائياً من تاريخ انتهاء عضويته في الجمعية.

ت- ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في أي جمعية أو مؤسسة تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الجمعية، إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر.

ث- ألا يكون موظفاً بدوام جزئي وتحت إشراف وزارة العمل، ولا في أي جهة حكومية لها علاقة بأنشطة الجمعية.

ج- ألا يكون موظفاً رسمياً بدوام كامل بالجمعية.

ح- أن يكون عضواً مستقلاً.

خ- أن تكون لديه خبرة في مجال وطبيعة نشاط الجمعية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.

د- القدرة على المساهمة بفاعلية في إدارة الجمعية.

ذ- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

ر- ألا يوجد أي تعارض بين مصالحه الشخصية وعضويته في مجلس إدارة الجمعية.



بند (٩):

يجب أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيس المجلس، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، وفي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يجب على الأعضاء المنتخبين انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائب له، وتشكيل أي لجان تقع ضمن اختصاصاته، وتعيين أو تكليف من يقوم بأعمال أمين سر مجلس الإدارة.

بند (١٠):

لرئيس المجلس أو من دعى لاجتماع مجلس الإدارة، دعوة مدير الجمعية لحضور الاجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

بند (١١):

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية، ويجوز لأعضاء المجلس الاتفاق على انعقاده في أي مكان آخر، كما يجوز بإجماع الأعضاء أن يُعقد مجلس الإدارة اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء - دون حضورهم في مكان واحد - وبشرط أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم وتدوين ما يتم مناقشته، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويصدر القرار بموافقة أغلبية من حضروا، أو ٥٠٪ منهم إذا كان من بينهم رئيس مجلس الإدارة.

بند (١٢):

في حالة تغيب عضو من مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات المجلس بغير عذر مقبول أو ظرف قهري ثابت بدليل، تسقط عضويته ويصبح مكانه شاغراً، كما يصبح مقعد العضو شاغراً في حالة وفاته أو سجنه أو زوال عضويته لأي سبب، ويتم انتخاب عضو جديد وفقاً للقانون والنظام الأساسي في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.

بند (١٣):

لا يجوز اشتراك عضو مجلس الإدارة في مناقشة مسألة يكون له بها علاقة أو مصلحة مباشرة، كما يبطل الصوت في حالة تصويت العضو على أي قرار متعلق بما ذكر.



بند (١٤):

على مجلس الإدارة (يطلب يقدم من عدد لا يقل عن ١٠٪ من أعضاء الجمعية، أو بتوصية من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، أو بتوصية من الوزارة) إحالة أي عضو من أعضاء الجمعية يخالف أو يشتبه أنه خالف القانون أو أنظمة الجمعية أو هذا الدليل إلى لجنة الرقابة والتدقيق لاتخاذ قرار بشأنه وفقاً للقانون والنظام الأساسي وهذا الدليل.

بند (١٥):

يختص مجلس الإدارة بالآتي:

- إعداد واعتماد الخطط والبرامج والتوجهات العامة التي تحقق أهداف الجمعية وغاياتها.
- اعتماد الخطط والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالقوانين واللوائح وبأنظمة ذات العلاقة.
- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
- إعداد ضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها والقيام بمراجعات دورية للتحقق من فاعليتها.
- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، وفتح الحسابات البنكية للجمعية بالبنوك، وإجراء العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.
- يجب أن تكون المعاملات في الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجمعية ويفضل المشرف المالي للجمعية.
- قبول الهبات الممنوحة للجمعية، وتسجيل ملكية العقارات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وتحديثها، وأي إجراء يكون للجمعية فيه مصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق استدامتها.
- إعداد التقارير الدورية، والإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وتحديد مهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل.
- توقيع العقود والاتفاقيات التي تكون الجمعية طرفاً فيها.
- تنظيم مساهمات الجمعية في إطار المسؤولية الاجتماعية وفقاً للقانون والنظام الأساسي وهذا الدليل.



بند (١٦):

تكون مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة كالتالي:

- اقتراح نظام حوكمة داخلي على الجمعية العمومية لاعتمادها والعمل بموجبه، وعلى لجنة الرقابة والتدقيق متابعة تطبيقه وتقديم تقريرها السنوي في ذلك إلى الجمعية العمومية العادية، وعلى مجلس الإدارة إدراج بند الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، وبيان مدى التزام أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بذلك النظام، ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مدى تطبيقه.
- مجلس إدارة الجمعية هو المسؤول عن أموالها وممتلكاتها، ويجب عليه التأكد من مشروعية موارد الجمعية، ومن أن إيراداتها أنفقت فيما يتوافق مع أهدافها ويحققها، وعليه توثيق الموارد والنفقات، وأن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية.
- الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والممولين والمتطوعين وأعضاء الجمعية، وأصحاب المصالح الآخرين، والإفصاح عن الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية للجمعية أمام الجمعية العمومية السنوية.
- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- يجب عليه متابعة وضع الإجراءات التي تضمن تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- وضع إجراءات لتوفير المعلومات الوافية عن أنشطة وأوضاع الجمعية لأعضاء الجمعية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.
- الإشراف على الإدارة التنفيذية للجمعية ومتابعة أدائها والتأكد من تنفيذها للخطط المعتمدة والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وتقديم التقارير الدورية التي تصدرها الجمعية والخطط والميزانيات السنوية للجمعية العمومية لاعتمادها.
- التأكد من وضع اجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، ومن توفر المعلومات الوافية عن أنشطة وشؤون الجمعية لأعضاء الجمعية.



- التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع القانون ونظامها الأساسي وبما يحقق أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
- عدم التصرف باسم الجمعية ولا في أي شأن من شؤونها، إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي أو وفقاً لما تقررته الجمعية العمومية.
- التأكد من إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.
- على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية (وفقاً للموضوع المراد مناقشته) للانعقاد كلما تطلب القانون أو النظام الأساسي ذلك أو دعت الحاجة.
- على عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات والتصويت على القرارات.
- على رئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة لعقد آخر اجتماع له قبل انعقاد الجمعية العمومية التي ستنتخب مجلس إدارة جديد لمناقشة كافة حقوق والتزامات الجمعية إلى تاريخ انعقاد ذلك الاجتماع وتحديد ما تم إنجازه وما تبقى منها وإعداد محضر بذلك لتسليم ما بعهدته المجلس إلى المجلس الجديد، خلال أسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديد ولا يُعفى المجلس المنتهية ولايته من أي مسؤوليات تترتب أثناء ولايته. وللمجلس الجديد طلب أي إيضاحات من رئيس المجلس السابق.

بند (١٧):

تخضع الجمعية لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها الجمعية على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.



بند (١٨):

في حالة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إسقاط عضوية عضو أو أكثر من مجلس الإدارة، يجب أن يتم في ذات الاجتماع انتخاب ذات عدد الأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم.

بند (١٩):

إذا رغب رئيس مجلس الإدارة في تقديم استقالته عليه تقديمها إلى نائب الرئيس، وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس يقوم مقامه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويقدم عضو مجلس الإدارة استقالته لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعلى من تقدم إليه الاستقالة إبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة والوزارة خطياً في ذات يوم استلامه الاستقالة، وفي حال كان يوم تقديمها عطلة رسمية يكون عليه الإبلاغ في أول يوم عمل بعد ذلك، ويكون سريان الاستقالة من التاريخ المحدد بها.

بند (٢٠):

مع عدم الإخلال بمهام المجلس المحددة في القانون والنظام الأساسي، يجوز لرئيس مجلس إدارة الجمعية الموافقة على تطوع أي عضو من أعضاء الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة في أداء بعض الأعمال الإدارية المحددة لمدة محددة وفقاً لقرار يصدره المجلس بذلك، شريطة ألا يكون للجمعية مدير بدوام كامل. وفي كل الأحوال يجوز للمجلس تخصيص مكافأة مالية لذلك المتطوع نظير جهوده في إدارة الجمعية عن تلك الفترة وفقاً للإمكانات المالية للجمعية.

لجنة الرقابة والتدقيق

بند (٢١):

- تشكل الجمعية العمومية لجنة تسمى بلجنة الرقابة والتدقيق تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتدقيق وبين عضوية مجلس الإدارة، ولا بينها وبين العضوية في أي لجنة أخرى بالجمعية.
- يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية اللجنة عدم وجود أي علاقة أو مصلحة شخصية بين أعماله الخاصة وبين أنشطة الجمعية.
- يراعى أن يكون واحد على الأقل من أعضاء اللجنة لديه خبره في المجال المالي والإداري.
- تعقد لجنة الرقابة والتدقيق اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعليها أن تختار في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً له، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.



● تتولى لجنة الرقابة والتدقيق المهام الآتية:

- متابعة مصادر دخل الجمعية والتأكد من أن مصادرها معروفة وأنها غير مخالفة للقانون ومتابعة أوجه صرف أموال الجمعية.
- التحقق من التقيد ببنود الاتفاقيات والعقود التي تكون الجمعية طرفاً فيها، ومن سلامة إجراءات تنفيذها، وتقديم التقارير عنها لمجلس الإدارة.
- قياس ومتابعة مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها.
- التوصية بتعيين مكتب تدقيق حسابي معتمد من الجهات المعنية والمختصة وفقاً للضوابط والمعايير والاشتراطات التي اعتمدها الوزارة عند الاستعانة بمكتب تدقيق مالي مستقل للتدقيق على الأعمال المالية والإدارية والسجلات والدفاتر الخاصة بالجمعية وكافة أنشطتها.
- ويجب ألا يكون أحد موظفين مكتب تدقيق الحسابات المعتمد عضواً بالجمعية وألا تكون له أي صلة قرابة مع أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الثانية أو أي تعاملات مع الجمعية.
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي والتأكد من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية بالجمعية وكفائتها وتقديم تقرير مكتوب إلى مجلس الإدارة وإرسال نسخة منه إلى الوزارة. وعلى مجلس الإدارة إدراج محتوى ذلك التقرير ضمن تقريره أمام الجمعية العمومية.
- مراجعة القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات الخارجي والتعاملات المالية للجمعية مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجمعية العمومية.
- متابعة مدى تطبيق سياسات الجمعية المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة أنشطة الجمعية، والمتغيرات والتطورات المتعلقة بتلك الأنشطة ورفع أي



مقترحات للاعتماد من مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال يكون مجلس الإدارة بجميع أعضائه مسؤولاً عن إدارة المخاطر بالجمعية.

- تحليل التقارير الإدارية والمالية التي يقدمها مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية.

- دراسة الشكاوى التي يتقدم بها أحد أعضاء الجمعية أو الإدارة التنفيذية ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو بناء على تقارير أو مستندات تتعلق بمخالفات للقانون أو أنظمة الجمعية، وعلى اللجنة إرسال استدعاء خطي إلى العضو المخالف بشأن المخالفة الموجهة إليه وسماع أقواله وتدوينها في محضر خاص، وتقديم تقريرها إلى أول اجتماع تعقده الجمعية العمومية الغير عادية لدراسة تقرير اللجنة واتخاذ قرار بشأنه، وفي حالة ما إذا تبين للجنة وجود مخالفة على العضو المحال إليها، يجب عليها إعداد تقرير عن نتائج دراسة الشكاوى مع رفع القرار إلى الجمعية العمومية والوزارة.

وإذا كان عضو مجلس الإدارة المخالف صلة قرابة إلى الدرجة الثانية أو أي علاقة مهنية بأي من أعضاء اللجنة، فعلى رئيس اللجنة اختيار عضو آخر من أعضاء الجمعية بديلاً مؤقتاً عنه اعتباراً من تاريخ دراسة الشكاوى لحين صدور قرار نهائي من اللجنة بشأنه. وفي حال لم يستجب العضو للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد لذلك بدون عذر تقبله اللجنة، يكون للجنة رفع الموضوع إلى الجمعية العمومية للبت فيه.

● يجوز للجنة الرقابة والتدقيق الاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاختصاص من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، ودعوتهم للحضور والمشاركة في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها، كما يجوز لها دعوة مدير الجمعية أو المسؤول عن الشؤون المالية لحضور اجتماعاتها لتقديم أي إيضاحات.

● يجوز للجنة أن تجتمع بمراقب الحسابات الخارجي والمسؤول عن الشؤون المالية - كل على حدة - بدون حضور الإدارة التنفيذية للجمعية للاستماع إلى آرائهم في مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة ومقترحاتهم بشأن تطويرها.



الإدارة التنفيذية

بند (٢٢):

(أ): يتولى شؤون الإدارة التنفيذية للجمعية مدير يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة، تكون مهامه كالتالي:

- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية اليومية، وإدارة العلاقات العامة للجمعية.
- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة.
- تعيين موظفي الإدارة التنفيذية الآخرين في الجمعية، سواء بدوام كامل رسمي أو مؤقت، أو بأي طريقة تعاقدية أخرى وفقاً للحاجة وإمكانات وأنظمة الجمعية وبما يتوافق مع قانون العمل والقوانين العمانية ذات الصلة.
- تقديم التقارير الإدارية والمالية الشهرية، وما يلزم من مواضيع لمجلس الإدارة، مرفقاً معها ما يلزم من مستندات.
- التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية وغيرها، بما يحقق مصلحة الجمعية.
- تنظيم أعمال المتطوعين، وحفظ سجلات كافة الأعمال الإدارية والمالية والأنشطة التي تنفذها الجمعية.
- تقديم أي شكاوى أو مقترحات لمجلس الإدارة ترد إليه من أي عضو أو أي طرف آخر تكون أو قد تكون مؤثرة على أنشطة الجمعية ولم يتمكن من التعامل معها وفقاً لأنظمة الجمعية.
- الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها في مقرها.
- قيد اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من رسوم العضوية في سجل خاص وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
- تدوين وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما في سجلات خاصة، وكذلك القرارات التي يصدرها مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة.
- تدوين الحسابات في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
- إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك العاملة في السلطنة.



- المحافظة على أموال الجمعية وعدم صرفها في غير ما خصصت له.
- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأنظمة الجمعية، والقانون واللوائح والقوانين ذات الصلة.
- إصدار بطاقات العضوية في الجمعية.
- ما تُسند إليه من مهام أخرى من قبل مجلس الإدارة.
- (ب): يحظر على الإدارة التنفيذية الآتي:
- التصرف بأموال الجمعية أو فيما تتلقاه الجمعية من موارد مالية.
- استثمار أموال الجمعية في مضاربات مالية.
- توظيف أي شخص لاعتبارات شخصية.

قواعد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

بند (٢٣):

- ١- يجب على الجمعية أن تتبع أقصى درجات الشفافية والوضوح فيما يخص تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وعليها أن تخضع هذه التعاملات لمراجعة لجنة الرقابة والتدقيق، كما يجب أن تحظى هذه التعاملات بموافقة مجلس الإدارة.
- ٢- لضمان عدم تأثير الأطراف ذات العلاقة على سلامة المعاملات في الجمعية يجب الإفصاح عن العلاقات والمعاملات والالتزامات لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرتبط بالجمعية وينبغي النظر في جوهر العلاقة ومدى تأثيرها على سلامة قرارات وتعاملات الجمعية، ولا ينبغي الاكتفاء بالشكل القانوني فقط، بل يجب مراعاة الآتي:
- ١- يكون الشخص طرفاً ذا علاقة إذا كان ذلك الشخص:
- (١) عضواً في الجمعية حالياً أو خلال السنة الأخيرة.

(٢) ذا تأثير مهم على الجمعية وأنشطتها.



٣) موظف رسمي بدوام كامل في الجمعية.

٤) أحد أقارب أحد من مكونات الجمعية الى الدرجة الرابعة.

٥) من مقدمي الخدمات أو الممولين أو المستفيدين.

ب- تخضع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للاشتراطات التالية:

١) مراجعة لجنة الرقابة والتدقيق قبل الشروع في تنفيذها.

٢) في حالة التعاملات التي تدخل الجمعية طرفاً فيها في سياق نشاطها الاعتيادي مع الأطراف ذات العلاقة، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الإدارة قبل الشروع في تنفيذها.

٢) في حالة التعاملات غير الاعتيادية أو التي لا تدخل في سياق النشاط الاعتيادي للجمعية أو الاثنتين معاً مع الأطراف ذات العلاقة، يجب أن تحظى هذه التعاملات بموافقة الوزارة والجمعية العمومية قبل الشروع في تنفيذها.

ج- في حالة طلب الموافقة المسبقة من الجمعية على أي تعاملات لطرف ذو علاقة يجب تضمين جدول أعمال الجمعية العمومية تفاصيل هذه التعاملات على النحو الوارد أدناه:

١) اسم الطرف ذي العلاقة المستفيد.

٢) طبيعة المعاملة وشروطها ومبررات إجرائها.

٣) قيمة المعاملة.

٤) مدة تنفيذ المعاملة.

٥) أية بيانات أخرى متعلقة بالمعاملة.

٦) يجب إجراء تقييم مستقل في حالة الشراء أو التصرف في الأصول.

٧) توضيح رأي لجنة الرقابة والتدقيق ومجلس الإدارة بشأن المعاملة، والتعهد بتحمل المسؤولية عن قيام الطرف ذي العلاقة بتنفيذ الصفقة بحسب الاتفاق.

٨) يجب أن تكون الموافقة مخصصة لكل حالة على حدة، أي بحسب المعاملة وبحسب الطرف ذي العلاقة.

٩) يجب أن تكون الموافقة صريحة لكل حالة على حدة وليست ضمنية، وأن يحدد فيها تفاصيل المعاملة.

١٠) لا يجوز اشتراك الطرف ذي العلاقة في التصويت على القرار بشأن هذه المعاملة.



(١١) يجب الإفصاح عن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتصنيف المبالغ الواجبة للسداد لهذه الأطراف، والمبالغ تحت التحصيل منهم.

(١٢) على رئيس مجلس الإدارة ضمان إرسال تفاصيل جميع هذه التعاملات إلى كل عضو رفق الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية، متضمنة تفاصيل الصفقة مع بيان موقع من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ما عدا الطرف ذي العلاقة، يؤكد أن الصفقة عادلة ومعقولة وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجمعية.

د- يجب الإفصاح في التقرير السنوي للجمعية عن تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

هـ- على مراقب حسابات الجمعية في السنة اللاحقة التأكد من تنفيذ الطرف ذي العلاقة لجميع التزاماته المتعلقة بهذه المعاملة وأية تعاملات كان طرفاً فيها.

و- تعد باطلة الصفقة التي تمت بالمخالفة لهذه الضوابط، ولا تسري في مواجهة الجمعية ولا أعضائها، ويتحمل الطرف ذي العلاقة تبعات الأضرار الناتجة عن عقدها.

ز- تتولى لجنة الرقابة والتدقيق مراجعة جميع التعاملات الاعتيادية وغير الاعتيادية مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصية بشأنها إلى الجمعية العمومية.

ح- يجب أن تكون إفصاحات التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لمعايير التقارير المالية والمحاسبية.

ط- يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الإفصاح عن أي حقوق أو منافع تمنح للأطراف ذات العلاقة أو ذات المصلحة وتؤثر على سلامة اتخاذ القرارات في الجمعية.

المسؤولية الاجتماعية للجمعية

بند (٢٤):

على مجلس الإدارة، بما لا يتعارض من اختصاصاته المحددة في القانون والنظام الأساسي وهذا الدليل، أن يضع قواعد وآليات محددة لتنظيم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي والمستفيدين من خدماتها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أفضل الممارسات والسياسات والتوجهات الوطنية وعليها مراعاة الآتي:

أ- تحديد الموازنة المخصصة للنشاط الاجتماعي والفئات المستهدفة من المستفيدين.

ب- تحديد وسائل الدعم والمشاركة المتاحة.

ج- التعريف بالقيم والمبادئ التي تسعى إلى بثها من خلال الأنشطة التي تقوم بها أو تدعمها.

د- يجب على مجلس الإدارة أن يبين في تقريره السنوي الأنشطة التي قامت بها الجمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وتكاليف تلك الأنشطة وقياس أثرها واستدامتها.